ZAKON

O JAVNOM REDU I MIRU

(Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 6/2023 i 7/2023 - ispr.)

Članak 1

(Predmet)

(1) Ovim Zakonom uređuje se javni red i mir na području Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Županija), propisuju se prekršaji protiv javnog reda i mira i prekršajne sankcije koje se izriču počiniteljima prekršaja.

(2) Prekršaj protiv javnog reda i mira je djelo kojim se na nedopušten način remeti mir, rad i normalan način života građana, ugrožava njihova sigurnost i osobno dostojanstvo, izaziva uznemirenost ili remeti kretanje građana na javnom mjestu, ugrožava opća sigurnost imovine, ometa vršenje zakonitih mjera tijela vlasti i službene osobe, vrijeđa javni moral, ometa korištenje javnog objekta, stambene i druge zgrade ili se na drugi način utvrđen ovim zakonom narušava javni red i mir građana.

(3) Zaštita javnog reda i mira provodi se usklađenim djelovanjem zajednice usmjerenim na prevenciju, i sprječavanje prekršaja propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom i sankcioniranjem njihovih počinitelja.

Članak 2

(Značenje izraza)

(1) Pojedini izrazi, u smislu ovog Zakona, imaju slijedeće značenje:

a) "Javni red i mir" je usklađeno stanje međusobnih odnosa građana nastalo njihovim ponašanjem na javnom mjestu i djelovanjem tijela i službi u javnom životu radi osiguravanja jednakih uvjeta za ostvarivanje prava građana na osobnu sigurnost, mir i spokoj, osobni život, slobodu kretanja, zaštitu ljudskog dostojanstva i prava maloljetnika, sukladno Ustavu i međunarodnim standardima o ljudskim pravima.

b) "Javno mjesto" je svaki prostor koji je u bilo koje vrijeme bezuvjetno ili pod određenim uvjetima dostupno svakome (ulice, trgovi, javne ceste, parkovi, izletišta, čekaonice, ugostiteljske, trgovinske i zanatske radnje, sredstva i objekti javnog prijevoza i sl.). Javnim mjestom smatra se i prostor koji je uz ograničenje vremena ili pod drugim uvjetom dostupan svakome, kao i prostor koji je pod određenim uvjetima dostupan određenim osobama (sportski stadioni i igrališta, kino, kazališne i koncertne sale, izložbene prostorije i sl.), kao i druga mjesta koja u određenom vremenskom periodu služe za ovakve svrhe (zemljišta ili prostorije u kojima se održavaju javni skupovi, natjecanja i sl.). Prekršaj je počinjen na javnom mjestu i u situacijama kada su njegova obilježja ostvarena na prostoru koji nema značaj javnog mjesta ako je to mjesto dostupno pogledu ili čujnosti s javnog mjesta (balkoni, terase, hodnici, dvorišta, i sl.) ili je njegova posljedica nastupila na javnom mjestu, kao i iznimno putem komunikacijskih uređaja, elektroničkih medija i društvenih mreža, odnosno u digitalnom okruženju i svim drugim internet platformama koje su dostupne pogledu ili čujnosti neodređenom broju osoba.

c) "Drsko ponašanje" je ona radnja kojom se na drzak način vrijeđaju shvaćanja određene sredine i remete ustaljeni međuljudski odnosi (npr. pljuvanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima i sl.).

d) "Naročito drsko ponašanje" je grubo vrijeđanje druge osobe ili drugo bezobzirno nponašanje kojim se na naročito drzak ili nasilan ili nepristojan način ugrožava sigurnost građana ili kojim se može izazvati osjećanje tjelesne ugroženosti, uznemirenosti ili negodovanje građana, te bezobzirno ponašanje gdje prekršitelj u vršenju prekršaja koristi i sredstva koja predstavljaju posebnu opasnost za napadnutu osobu, objekt ili okolinu (uporaba boksera u tučnjavi, kratkih palica od raznih materijala, željeznih lanaca, razbijanje čaša, boca i drugih rasprskavajućih sredstava) kao i svaka namjerna radnja koja uzrokuje oštećenje tuđe stvari s manjom ili neznatnom materijalnom štetom (razbacivanje ili rušenje inventara u poslovnom objektu).

e) "Širenje lažnih vijesti" je s namjerom iznošenje ili prenošenje lažnih vijesti ili tvrdnji s ciljem izazivanja uznemirenja građana, narušavanja javnog reda i mira, ili ugrožavanja normalnog funkcioniranja državnih tijela ili organizacija koje vrše javne ovlasti.

f) "Službena osoba" je osoba koja obavlja određene službene radnje na temelju ovlaštenja predviđenih zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju zakona.

g) "Materijalna dobra" su pokretna i nepokretna imovina i komunalna infrastruktura od općeg interesa (npr. električni stupovi, prometni znakovi, kontejneri, reklamni panoi i dr.).

h) "Prostitucija" je pružanje seksualnih usluga radi ostvarivanja materijalne koristi. Sukladno principu nekažnjavanja žrtve trgovine ljudima neće se kažnjavati za izvršenje ovog prekršaja koje je izravna posljedica situacije u kojoj su se našle kao žrtve trgovine ljudima.

i) "Preglasna glazba" je ona glazba koja prelazi jačinu propisanog zvuka i šuma i koja se reproducira ili izvodi uživo u ugostiteljskim objektima, salonima za zabavu, disko klubovima ili drugim javnih mjestima i objektima slične namjene otvorenog ili zatvorenog tipa, stanovima ili zajedničkim prostorijama, a koja uznemiruje građane i remeti javni red i mir.

j) "Skitnja" je pojava u kojoj osoba, po pravilu bez sredstava za život, luta od mjesta do mjesta ili tako postupa u jednom mjestu i na taj način provodi život u besposličarenju.

k) "Prosjačenje" je traženje milostinje u novcu ili drugim vrijednostima izrijekom ili konkludentnim radnjama, predstavljanjem teških materijalnih prilika, tjelesnih nedostataka, lošeg osobnog stanja ili na drugi način.

l) "Grupa ljudi" su tri ili više osoba koje zajednički počine prekršaj.

m) "Svađa" je verbalni sukob dvije ili više osoba, odnosno sukob mišljenja izražen u digitalnom okruženju.

n) "Vika" je verbalno izražavanje jakog intenziteta.

o) "Vrijeđanje" je vršenje radnji kojima se povrjeđuje osobnost, dostojanstvo ili integritet druge osobe.

p) "Omalovažavanje" je ponašanje kojim se iskazuje prijezir prema drugima ili čini manje vrijednim nečije sposobnosti, dostignuća ili kvalitete.

r) "Vršenje nasilja" je primjena tjelesne ili druge sile na drugu osobu, podobne da izazove patnju ili bolove.

s) "Tučnjava" je uzajamno vršenje nasilja između dvije ili više osoba.

t) "Prijetnja" je ugrožavanje sigurnosti druge osobe, iskazujući namjeru da će se učiniti kakvo zlo, ili napasti na život, tijelo, imovinu te ili njemu bliske osobe.

u) "Buka" je svaki zvuk čija vrijednost prelazi propisani dozvoljeni nivo, s obzirom na vrijeme i mjesto gdje nastaje i sredinu u kojoj ljudi rade i borave.

v) "Oružje" u smislu ovog zakona je vatreno, zračno, plinsko, rasprskavajuće i hladno oružje.

z) "Neovlaštena uporaba oružja" je ispaljivanje hitaca iz oružja, pokazivanje oružja na javnom mjestu ili rukovanje oružjem na način kojim se može ugroziti sigurnost ljudi ili imovine ili izazvati zastrašivanje ili uznemirenost građana.

aa) "Kockanje" u smislu ovog zakona je protupravno stjecanje imovinske koristi izvođenjem igara na sreću čiji ishod ovisi o sreći ili znanju i vještini izvođača. Kockanjem se ne smatra igranje karata ili drugih društvenih igara na javnom mjestu uz simbolične uloge, piće i si. bb) "Pijančevanje" je konzumiranje pića koje sadrži alkohol na javnom mjestu koje nije za to predviđeno s očitom namjerom dovođenja u alkoholizirano stanje ili održavanje takvog stanja.

cc) "Osoba pod vidnim utjecajem alkohola" je ona osoba iz čijeg se pokreta ili ponašanja može primijetiti jasan znak pijanstva (nesiguran hod, otupjeli refleksi, nesiguran govor, stvaranje buke i galame, svađalačko ponašanje i slično). dd) "Nepristojno ponašanje" je ponašanje kojim osoba ne pokazuje takt ili ne poštuje prava i osjećaje drugih (npr. nepoštivanje reda čekanja).

ee) "Javni moral" u smislu ovog zakona predstavlja nivo moralno-etičkih standarda zasnovanih na univerzalnosti ljudskih prava i načelima nediskriminacije.

ff) "Nedopušteni simboli" u smislu ovog zakona su simboli kojima se potiče ili širi govor mržnje ili diskriminacija ili nasilje.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili

ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3

(Prekršajne sankcije)

(1) Za prekršaje protiv javnog reda i mira mogu se izreći sljedeće sankcije :

a) novčana kazna,

b) uvjetna osuda,

c) ukor,

d) zaštitne mjere:

- oduzimanje predmeta,

- zabrana vršenja noziva HieHfnncti ili dužnosti,

- izvanbolničko liječenje od ovisnosti

- zabrana pristupa oštećenom, objektu ili mjestu izvršenja prekršaja.

(2) Pored sankcija predviđenih u stavku (1) ovog članka okrivljenom se mogu izreći i mjere izuzimanja imovinske koristi i obveza naknade štete, kao posljedica odgovornosti za počinjeni prekršaj.

POGLAVLJE II

II PREKRŠAJI PROTIV JAVNOG REDA I MIRA

Članak 4

(Svađa, vika, vrijeđanje, omalovažavanje i nepristojno ponašanje)

(1) Tko na javnom mjestu remeti javni red i mir svađom, vikom, vrijeđanjem,omalovažavanjem. nepristojnim ili drskim ponašanjem, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM.

(2) Tko prekršaj iz stavka (1) ovog članka počini u sastavu grupe ili se počinitelj uporabom maske ili drugog predmeta maskirao radi prikrivanja identiteta, ili ga počini zbog teže tjelesne ili duševne smetnje, invaliditeta, spola ili spolnog opredjeljenja osobe ili ga počini prema djetetu, trudnici u vidnom stadiju trudnoće, starijoj ili nemoćnoj osobi, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 600,00 KM.

Članak 5

(Tučnjava i vršenje nasilja)

(1) Tko na javnom mjestu govorom ili na drugi način potiče na tučnjavu ili vršenje nasilja, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 400,00 KM.

(2) Tko na javnom mjestu drugog udari ili vrši nasilje nad drugim ili sudjeluje u tučnjavi, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 500,00 KM.

(3) Tko prekršaj iz stavka (1) ovog članka počini u sastavu grupe’ ili se počinitelj uporabom maske ili drugog predmeta maskirao radi prikrivanja identiteta, ili ga počini zbog teže tjelesne ili duševne smetnje, invaliditeta, spola ili spolnog opredjeljenja oštećenog ili ga počini prema djetetu, trudnici u vidnom stadiju trudnoće, starijoj ili nemoćnoj osobi, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 800,00 KM.

(4) Tko prekršaj iz stavka (2) ovog članka počini u sastavu grupe ili se počinitelj uporabom maske ili drugog predmeta maskirao radi prikrivanja identiteta, ili ga počini zbog teže tjelesne ili duševne smetnje, invaliditeta, spola ili spolnog opredjeljenja oštećenog ili ga počini prema djetetu, trudnici u vidnom stadiju trudnoće, starijoj ili nemoćnoj osobi, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 KM.

Članak 6

(Naročito drsko ponašanje)

(1) Tko se na javnom mjestu ponaša na naročito drzak način kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od

400,00 KM do 600,00 KM.

(2) Tko prekršaj iz stavka (1) ovog članka počini u sastavu grupe ili se počinitelj uporabom maske ili drugog predmeta maskirao radi prikrivanja identiteta, ili ga počini zbog teže tjelesne ili duševne smetnje. invaliditeta, spola ili spolnog opredjeljenja osobe ili ga počini prema djetetu, trudnici u. idnom stadiju trudnoće, starijoj ili nemoćnoj osobi, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 6’.00 do 1.200,00 KM.

Članak 7

(Uznemiravanje)

(1) Tko drugog uznemiruje komunikacijskim uređajem, učestalom zvonjavom ili kucanjem na vrata ili na drugi način, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 400,00 KM.

(2) Tko na javnom mjestu kretanjem, gestikulacijom, verbalno ili na drugi način kod drugog izazove osjećaj straha, ugroženost, uznemirenost ili poniženost, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 400,00 KM.

(3) Tko prekršaj iz stavka (1) i (2) ovog članka počini u sastavu grupe ili se počinitelj uporabom maske ili drugog predmeta maskirao radi prikrivanja identiteta, ili ga počini zbog teže tjelesne ili duševne smetnje, invaliditeta, spola ili spolnog opredjeljenja osobe ili ga počini prema djetetu, trudnici u vidnom stadiju trudnoće, starijoj ili nemoćnoj osobi, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 800,00 KM.

Članak 8

(Uznemiravanje građana bukom)

(1) Tko u stanu ili zajedničkim prostorijama stvara ili izaziva buku galamom, lupanjem ili puštanjem preglasne glazbe ili na drugi način, uslijed čega dolazi do negodovanja i uznemirenja građana ili stanara u stambenoj zgradi, kaznit će se novčanom kaznom od 100,00 KM do 300,00 KM.

(2)Tko na javnom mjestu remeti javni red i mir škripom guma ili bukom vozila ili iz vozila, te drugim zvukovima ili svjetlosnim znakovima, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 400,00 KM.

(3) Tko na javnom mjestu remeti javni red i mir puštanjem, izvođenjem ili reproduciranjem preglasne glazbe ili puštanjem, izvođenjem ili reproduciranjem glazbe bez potrebnog odobrenja ili protivno odobrenju nadležnog tijela ili stvaranjem buke na drugi način,kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500.00 KM do 1.000,00 KM.

(4) Tko prekršaj iz stavka (1) ovog članka počini u vremenu od 15.00 do 17.00 i od 22.00 do 06.00 sati, kaznit će se novčanom kaznom od 200,00 KM do 400,00 KM.

(5) Tko prekršaj iz stavka (3) ovog članka počini u sastavu grupe ili se počinitelj uporabom maske ili drugog predmeta maskirao radi prikrivanja identiteta, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 KM.

(6) Tko prekršaj iz stavka (4) ovog članka počini u sastavu grupe ili se počinitelj uporabom maske ili drugog predmeta maskirao radi prikrivanja identiteta, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 800,00 KM.

(7) Za prekršaj iz stavka (3) ovog članka, pravna osoba ili osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost-obrt, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

(8) Za prekršaj iz stavka (3) ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 2.000,00 KM.

(9) Djelatnici policijskog tijela i inspekcije ovlašteni su posebnim uređajima vršiti mjerenje buke,uključujući i mjerenje buke u stambenim prostorijama kada to vlasnik, odnosno korisnik istih dopusti, a sukladno propisima o buci.

(10) Ne smatraju se uznemiravanjem građana bukom redovne aktivnosti vjerskih zajednica.

Članak 9

(Remećenje mira izvođenjem radova)

Tko u vremenu od 22,00 do 06,00 sati izvođenjem radova bez odobrenja nadležnog tijela kada je takvo odobrenje potrebno ili izvan okvira hitnih intervencija ometa mir i odmor građana, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 400,00 KM.

Članak 10

(Isticanje razlika i diskriminacija)

Tko na javnom mjestu ističe razlike u rasi, spolu, spolnom opredjeljenju, jeziku, naobrazbi, društvenom položaju ili socijalnom porijeklu i time stvara nemir, neraspoloženje i uznemirenost, te narušava osobnost i dostojanstvo osobe, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 800,00 KM.

Članak 11

(Propuštanje sprječavanja i prijavljivanja narušavanja javnog reda i mira)

(1) Osoba koja se bavi određenom djelatnošću kao osnovnim ili dopunskim zanimanjem (ugostiteljske, zanatske, trgovačke ili druge djelatnosti za koje se izdaje dozvola nadležnog tijela) i koja u obavljanju poslova u objektu propusti spriječiti narušavanje javnog reda i mira ili bez odgode dojaviti policiji činjenje prekršaja iz ovoga Zakona, iako je to mogla učiniti bez opasnosti za sebe ili drugoga, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 400,00 KM.

(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se pravna osoba ili osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost-obrt novčanom kaznom od 1.000,000 do 2.000,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

Članak 12

(Vršenje nužde i pokazivanje spolnog organa)

(1) Tko vrši nuždu na javnom mjestu koje za to nije predviđeno, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM.

(2) Tko se na javnom mjestu koje za to nije predviđeno pojavi gol ili pokazuje spolne ograne kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 400,00 KM.

(3) Tko na javnom mjestu spolno opći ili na drugi način zadovoljava svoju ili tuđu pohotu, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 500,00 KM.

Članak 13

(Neovlašteno prikupljanje dobrovoljnih priloga)

(1) Tko na javnom mjestu, suprotno odredbama članka 41. ovog Zakona prikuplja dobrovoljne priloge ili ih prikuplja na drzak ili nametljiv ili nepristojan način uznemiravajući građane, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 500,00 KM.

2) Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom od 1.000.000 do 2.000.00 KM.

(3) Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

Članak 14

(Kockanje)

(1) Tko na javnom mjestu za novac ili drugu korist kocka ili mami druge na kockanje ili ustupi ili iznajmi u tu svrhu prostorije, osim u slučajevima kocke koja se odvija u za to namijenjenim prostorijama registriranim za tu vrstu djelatnosti, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 400,00 KM do 600,00 KM.

(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka, pravna osoba ili osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost-obrt kazniti će se novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 1.200,00 KM.

(3) Odgovorna osoba u pravnoj osobi, za prekršaj iz stavka (1) ovog članka,kaznit će se novčanom

kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

Članak 15

(Preprodaja ulaznica)

(1) Tko neovlašteno prodaje ili nudi na prodaju ulaznice za športske i druge priredbe po cijenama višim od označene na ulaznici ili cjeniku istaknutom na mjestu gdje se ulaznice prodaju, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 500,00 KM.

(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka, pravna osoba ili osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost-obrt kazniti će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 KM.

(3) Odgovorna osoba u pravnoj osobi, za prekršaj iz stavka (1) ovog članka, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

Članak 16

(Posluživanje alkohola)

(1) Tko na javnom mjestu daje ili prodaje piće koje sadrži alkohol osobi pod vidnim utjecajem alkohola, maloljetniku, duševno bolesnoj osobi ili osobi zaostalog duševnog razvoja, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1000,00 KM.

(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka, pravna osoba ili osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost-obrt kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 5.000,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka,odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 KM do 2.000,00 KM.

Članak 17

(Pijančevanje na javnom mjestu)

Tko na javnom mjestu pijanči ili se pod vidnim utjecajem alkohola, droga ili drugih sredstava ovisnosti ponaša nepristojno ili na drugi način prouzroči uznemirenost ili zgražanje građana, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 400,00 KM.

Članak 18

(Sirenje lažnih vijesti i dojava)

(1) Tko širi lažne vijesti ili tvrdnje kojima se remeti javni red i mir i ugrožava spokoj građana, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 800,00 KM.

(2) Tko dojavom za koju zna da nije istinita remeti rad državnih tijela, tijela jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova, pravnih osoba s javnim ovlastima ili njihovih službenih osoba ili remeti održavanje javnih okupljanja, odvijanje javnog prijevoza ili zadržavanje građana na javnim mjestima, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 KM.

Članak 19

(Isticanje i uništavanje javnih oglasa, objava i plakata)

(1) Tko na javnom mjestu ističe ili onemogućava isticanje oglasa, objava, plakata, osmrtnica, izbornih oglasa ili drugih predmeta tijela vlasti ili drugih pravnih osoba protivno važećim propisima, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM.

(2) Tko javno istaknute materijale iz stavka (1) ovog članka protivno važećim propisima ukloni, uništi, ošteti ili prikriva, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 400,00 KM.

Članak 20

(Isticanje nedopuštenih simbola)

(1) Tko na javnom mjestu držanjem, nošenjem, crtanjem, isticanjem ili prikazivanjem simbola, grafita, crteža, fotografija, filmova ili raspačavanjem pisanih, tiskanih ili snimljenih materijala ili na drugi sličan

način ugrožava spokoj građa, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 400,00 KM.

(2) Tko na javnom mjestu materijale iz stavka (1) ovog članka ističe ili dijeli na naročito drzak ili nametljiv ili nepristojan način ili bez potrebnog odobrenja ili protivno odobrenju nadležnog tijela i time ugrožava spokoj građana, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 400,00 KM do 600,00 KM.

(3) Ne radi se o prekršaju iz stavka (1) ovog članka ako se javno iznosi mišljenje o radu državnih ili drugih javnih tijela ili organizacija,osim sudova.

Članak 21

(Neovlašteno fotografiranje, snimanje, zadržavanje i zalaženje)

(1) Tko na mjestima koja su označena kao zabranjena neovlašteno fotografira, snima ili skicira objekte, mjesta i prostore ili na ista zalazi ili se na njima zadržava, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 400,00 KM.

(2) Tko se bez opravdanog razloga zadržava u prostorijama državnih tijela, tijela jedinica lokalne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, te ometa njihov rad ili se ne udalji iz istih nakon upozorenja ovlaštene osobe, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 500,00 KM.

(3) Tko bez opravdanog razloga zalazi ili se zadržava u zajedničkom prostoru (stubište, tavan, podrum, ostava, ograđeno dvorište i si.) i stambenim zgradama u kojima ne stanuje i time izazove uznemirenost građana, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM.

Članak 22

(Ugrožavanje prolaznika)

(1) Tko stavi ispred zgrade ili ograde ili na zgradu ili ogradu uređaj ili predmet koji može povrijediti prolaznike ili im nanijeti štetu ili nanijeti štetu njihovoj imovini, ili takav uređaj ili predmet izbaci na cestu ili na drugu javnu površinu, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM.

(2) Tko neovlašteno na javnoj površini, nogostupu, zelenoj površini ili drugom javnom mjestu postavi stolove, stolice, drugu ugostiteljsku opremu ili druge predmete i time remeti javni red i mir ili ometa promet pješaka, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 400,00 KM.

Članak 23

(Ugrožavanje sigurnosti uređajem na daljinsko upravljanje)

Tko korištenjem uređaja kojim se upravlja na daljinu (dron i si.) ugrozi sigurnost građana ili naruši javni red i mir, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 500,00 KM.

Članak 24

(Paljenje guma, plastike i drugih materijala)

Tko na javnom mjestu paljenjem guma, plastike, drugih materijala, predmeta ili tvari izvan dopuštene djelatnosti, fizikalnim ili kemijskim reakcijama ili na drugi način izazove neugodne mirise kojima prouzroči uznemirenost građana, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100.00 KM do 300,00 KM.

Članak 25

(Uporaba pirotehničkih sredstava)

(1) Tko na javnom mjestu neovlašteno uporabi pirotehnička sredstva ili druge eksplozivne ili zapaljive tvari ili tko priredi bakljadu, vatromet ili sličnu priredbu bez propisane najave ili odobrenja, odnosno protivno zabrani nadležnog tijela ili tko ne poduzme mjere osiguranja koje je dužan poduzeti, te time izazove uznemirenost i dovede u pitanje sigurnost građana, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 400,00 KM.

(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka, pravna osoba ili osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost-obrt kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 800,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka,odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 600,00 KM.

Članak 26

(Neovlaštena uporaba oružja)

Tko neovlašteno upotrijebi oružje i time ugrozi sigurnost ljudi ili imovine ili izazove zastrašivanje ili uznemirenost građana kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 400,00 KM do 800,00 KM

Članak 27

(Prosjačenje)

(1) Tko na javnom mjestu prosjači novac ili druga materijalna dobra, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 400,00 KM.

(2) Tko prekršaj iz stavka (1) ovog članka počini na drzak, uvredljiv ili ugrožavajući način, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 500,00 KM.

Članak 28

(Skitnja)

Tko se odaje skitnji i time dovodi do uznemirenosti građana, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 300,00 KM.

Članak 29

(Uništavanje novca)

Tko na javnom mjestu namjerno ošteti, uništi ili izvrgne ruglu domaći ili strani novac koji se nalazi u opticaju, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 400,00 KM.

Članak 30

(Neoprezno držanje i zlostavljanje životinja)

(1) Tko bez nadzora ili zaštitnih sredstava drži ili vodi životinje koje mogu ozlijediti ili uznemiriti građane, druge životinje ili imovinu građana ili omogući njihovo kretanje ili zadržavanje na javnom mjestu ili tko na javnom mjestu zlostavlja životinje, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 400,00 KM do 800,00 KM.

Članak 31

(Propuštanje obvezne brige prema maloljetniku)

(1) Roditelj, usvojitelj ili staratelj koji je propustio izvršiti dužno staranje o maloljetniku koji je od strane ovlaštene službene osobe Ministarstva zatečen u vremenu od 23,00 do 06,00 sati u ugostiteljskom objektu u kojem se konzumira alkohol ili na javnom mjestu bez nadzora roditelja, usvojitelja ili staratelja ili druge osobe kojoj je roditelj ili usvojitelj ili staratelj povjerio maloljetnika na čuvanje, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 500,00 KM.

(2) Roditelj, usvojitelj ili staratelj maloljetnika ili štićenika koji je učinio prekršaj protiv javnog reda i mira propisan ovim Zakonom, ako je izvršenje prekršaja posljedica propuštanja dužnog staranja o maloljetniku ili štićeniku, a u mogućnosti je da takvo staranje obavlja, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 600,00 KM.

(3) Roditelj, usvojitelj ili staratelj koji potiče maloljetnika ili štićenika na vršenje prekršaja propisanog ovim Zakonom, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 400,00 KM do 800,00 KM.

Članak 32

(Prostitucija)

(1) Tko za novčanu ili drugu korist svojevoljno nudi ili pruža ili tko traži ili koristi usluge prostitucije, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 400,00 KM do 1.500,00 KM.

(2) Tko iznajmi, odnosno ustupi na korištenje prostorije za vršenje prostitucije, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 800,00 KM.

(3) Za prekršaj iz stavka (2) ovog članka kaznit će se pravna osoba ili osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost-obrt novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do5.000,00 KM.

(4) Za prekršaj iz stavka (2) ovog članka, kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM.

Članak 33

(Ometanje službenih osoba tijela vlasti, gospodarskih društava ili drugih pravnih osoba u vršenju javnih ovlasti i ograničeno kretanje na određenom prostoru)

(1) Tko ometa, vrijeđa ili omalovažava službene osobe tijela vlasti, gospodarskih društava, odnosno drugih pravnih osoba koje vrše javne ovlasti prilikom obavljanja ili u svezi s obavljanjem službenih poslova ili tko odbije postupiti po njihovim zakonitim naredbama, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 500,00 KM.

(2) Tko ne postupi po naredbi ili rješenju nadležnog tijela u svezi sa ograničenjem ili zabranom kretanja ili zadržavanja osoba na određenim javnim mjestima ili područjima, ili tko se ne udalji iz skupine koju je ovlaštena službena osoba upozorila da se raziđe, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 400,00 KM do 600,00 KM.

(3) Tko ne postupi po naredbi, odluci ili rješenju nadležnog tijela u svezi sa propisanim mjerama zaštite stanovništva od zaraznih bolesti kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 400,00 KM do 600,00 KM.

(4) Tko prekršaj iz stavka (1) ovog članka počini u sastavu grupe ili se počinitelj uporabom maske ili drugog predmeta maskirao radi prikrivanja identiteta, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 KM.

(5) Tko prekršaj iz stavka (2) ovog članka počini u sastavu grupe ili se počinitelj uporabom maske ili drugog predmeta maskirao radi prikrivanja identiteta, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 800,00 do 1.200,00 KM.

(6) Za prekršaj iz stavka (3) ovog članka kaznit će se pravna osoba ili osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost-obrt novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 4.000,00 KM.

(7) Za prekršaj iz stavka (3) ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 KM.

(8) Policijski službenici vrše kontrolu postupanja ili provođenja naredbi iz stavaka (2) i (3) članka i poduzimaju mjere iz svoje nadležnosti samo ukoliko su za to izričito ovlašteni.

Članak 34

(Obmanjivanje službenim položajem i lažno predstavljanje)

Tko uporabom tuđih ili lažnih osobnih podataka kao svojih ili potvrđivanjem tuđih osobnih podataka za koje zna da nisu istiniti ili nošenjem odore, dijelova odore ili znakovlja službene osobe bmanjuje drugoga u pogledu svoje službene ili društvene funkcije odnosno položaja, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 400,00 KM.

Članak 35

(Ometanje slobode kretanja građana)

(1) Tko na javnom mjestu protupravno ometa slobodu kretanja građana, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 500,00 KM.

(2) Tko prekršaj iz stavka (1) ovog članka počini u sastavu grupe ili se počinitelj uporabom maske ili drugog predmeta maskirao radi prikrivanja identiteta, ili ga počini zbog teže tjelesne ili duševne smetnje, invaliditeta, spola ili spolnog opredjeljenja osobe ili ga počini prema djetetu, trudnici u vidnom stadiju trudnoće, starijoj ili nemoćnoj osobi, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 1.000,00 KM.

(2) Ne radi se o prekršaju iz stavka (1) ovoga članka, ako je do ometanja slobode kretanja građana došlo zbog radova ili hitnih intervencija ili sprječavanja odnosno otklanjanja opasnosti ili održavanja javnih okupljanja, koja se provode ili su odobrena u skladu s posebnim propisima.

POGLAVLJE III

III POSEBNE ODREDBE

Članak 36

(Zaštitne mjere)

Zaštitne mjere propisane člankom 3. stavak (1) točka d) ovog Zakona izriču se sukladno Zakonu o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine.

Članak 37

(Neizvršavanje zaštitne mjere)

Počinitelj prekršaja koji postupi protivno izrečenoj zaštitnoj mjeri koju mu je izreklo nadležno tijelo zbog počinjenog prekršaja protiv javnog reda i mira, kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 KM.

Članak 38

(Posebne odredbe u svezi sa radnim vremenom)

(1) Radno vrijeme ugostiteljskih i trgovačkih objekata, salona za zabavu, disko klubova i drugih objekata iste ili slične djelatnosti i namjene, propisuje jedinica lokalne uprave.

(2) Vlada Županije može na prijedlog Ministarstva preporučiti jedinicama lokalne uprave usklađivanje radnog vremena objekata iz prethodnog stavka, kada to zahtijevaju interesi javnog reda i mira.

(3) Predstavničko tijelo jedinice lokalne uprave na svom području propisat će obvezno limitiranje uređaja za reproduciranje glazbe na razinu propisane dopuštene buke u ugostiteljskim objektima, salonima za zabavu, disko klubovima i drugim objektima iste ili slične djelatnosti i namjene.

(4) Radnje iz stavka (3) ovog članka izvršit će ovlaštena stručna organizacija koju ovlasti nositelj izvršne vlasti u jedinici lokalne uprave o trošku vlasnika, odnosno posjednika objekta.

(5) Predstavničko tijelo jedinice lokalne uprave na svom području propisat će ograničenja u pogledu instaliranja uređaja za reproduciranje zvuka izvan ugostiteljskih objekata, salona za zabavu, disko klubova i drugih objekata iste i slične djelatnosti i namjene.

(6) Pravna osoba ili osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost-obrt, ako ne postupi po odredbama stavaka (3), (4) i (5) ovog članka, kaznit će se novčanom kaznom od 2.000,00 do 3.000,00 KM.

(7) Za prekršaj iz stavaka (3), (4) i (5) ovog članka, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 600,00 do 800,00 KM.

Članak 39

(Postupanje policije)

(1) Policijski službenici, kada u obavljanju službenih poslova utvrde da ugostiteljski objekt, salon za zabavu, disko klub i drugi objekt iste ili slične djelatnosti i namjene radi protivno odredbama o radnom vremenu koje donosi jedinica lokalne uprave,usmeno će upozoriti vlasnika objekta ili drugu odgovornu osobu da objekt radi protivno odredbama o radnom vremenu i na obvezu poštivanja istih.

(2) U slučaju da se vlasnik objekta ili druga odgovorna osoba ogluši o usmeno upozorenje ovlaštene službene osobe o obvezi poštivanja odredbi o radnom vremenu koje donosi jedinica lokalne uprave, ovlaštena službena osoba će izdati pismenu naredbu o obvezi poštivanja radnog vremena i dostaviti istu nadležnom inspekcijskom tijelu lokalne uprave.

(3) Ako na drugi način nije moguće uspostaviti narušeni javni red i mir, a u cilju sprječavanja nastavljanja činjenja prekršaja propisanih člankom 8. stavak (3) ovog Zakona, policija može privremeno, a najduže do 24 sata, oduzeti upravljačku konzolu razglasne opreme (pojačalo) ili drugi bitni dio opreme za reproduciranje glazbe ili drugih sadržaja.

Članak 40

(Priređivanje bakljade i vatrometa)

(1) Priređivanje bakljade, vatrometa i sličnih priredbi mora se prijaviti nadležnoj policijskoj postaji na čijem će se području priredba održati, najkasnije sedam dana prije održavanja priredbe.

(2) U prijavi, pored ostalog, mora se navesti mjesto, vrijeme i svrha održavanja priredbe, broj baklji, odnosno vrsta i količina pirotehničkih sredstava koja će se uporabiti, te mjere osiguranja koje će se poduzeti.

(3) Priređivač je dužan provoditi mjere osiguranja koje mu rješenjem odredi Ministarstvo.

(4) Policijska postaja može zabraniti održavanje priredbe iz stavka (1) ovog članka, ako to zahtijevaju razlozi javne sigurnosti. U tom slučaju Policijska postaja je dužna donijeti rješenje o zabrani i dostaviti ga priređivaču najkasnije 48 sati prije održavanja priredbe.

(5) Žalba na rješenja iz stavka (3) i (4) ovog članka podnosi se Ministarstvu. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Članak 41

(Prikupljanje priloga)

(1) Pravne i fizičke osobe mogu prikupljati dobrovoljne priloge građana, organizacija i zajednica, ako za to imaju odobrenje nadležnog tijela jedinice lokalne uprave na čijem području se prilozi prikupljaju, a koje se izdaje najkasnije u roku od tri dana od zaprimanja zahtjeva.

(2) U zahtjevu kojim se traži odobrenje za prikupljanje dobrovoljnih priloga, pored ostalog mora se navesti svrha i način prikupljanja, mjere koje će se poduzeti radi osiguranja od eventualnih zloporaba u svezi s prikupljanjem, vrijeme za koje se traži odobrenje za prikupljanje i područje na kojem će se obavljati prikupljanje dobrovoljnih priloga.

(3) Pravna osoba kojoj je odobreno prikupljanje dobrovoljnih priloga, dužna je provesti mjere osiguranja od zlouporabe koje su određene odobrenjem za prikupljanje dobrovoljnih priloga.

(4) Zahtjev za izdavanje odobrenja za prikupljanje dobrovoljnih priloga može se odbiti ako prikupljanje dobrovoljnih priloga može izazvati uznemirenje građana, narušiti javni red i mir ili ako nije opravdana svrha prikupljanja dobrovoljnih priloga, o čemu se donosi rješenje u roku od tri dana od zaprimanja zahtjeva.

(5) Daljnje prikupljanje dobrovoljnih priloga može se rješenjem zabraniti iz razloga utvrđenih u prethodnom stavku ili ako se utvrdi da se ne provode mjere osiguranja od zlouporaba ili da su u zahtjevu navedeni netočni podaci o svrsi prikupljanja dobrovoljnih priloga.

(6) Žalba na rješenje iz stavka (4) i (5) ovog članka podnosi se nositelju izvršne vlasti u jedinici lokalne uprave u roku od tri dana od zaprimanja rješenja. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja, a odluku po istoj nositelj izvršne vlasti je dužan donijeti u roku od tri dana od zaprimanja iste.

(7) Odobrenje za prikupljanje dobrovoljnih priloga nije potrebno u slučaju kada:

a) se prilozi prikupljaju u vjerske svrhe, odnosno u okviru poduzeća ili druge pravne osobe za zajedničke potrebe ili potrebe pojedinih radnika tog poduzeća ili druge pravne osobe,

b) prikupljanje priloga organizira mjesna zajednica na svom području, zbor stanara u zgradi kojom upravlja ili pravna osoba registrirana za održavanje stambenih zgrada, radi određenih ciljeva u okviru djelatnosti mjesne zajednice, odnosno kućnog savjeta i

c) se prilozi prikupljaju umjesto ulaznica za priredbe koje organiziraju političke udruge, sindikati, udruge građana i drugi oblici udruživanja i organiziranja, a u skladu sa programom svojih aktivnosti.

POGLAVLJE IV

IV POSEBNE MJERE ZA ZAŠTITU JAVNOG REDA IMIRA

Članak 42

(Nadziranje javnih mjesta)

(1) Tijela jedinica lokalne uprave radi preventivnog učinka na stanje javnog reda i mira i sprječavanja nedopuštenih ponašanja mogu tehničkim uređajima nadzirati javna mjesta koja su u bilo koje vrijeme

bezuvjetno dostupna svakome.

(2) Tijela jedinica iz stavka (1) ovoga članka dužna su prije uspostave video nadzora takvu namjeru javno priopćiti i prostor obilježiti vidno postavljenim obavijestima iz svih smjerova mogućeg dolaska osoba na taj prostor, te osigurati da se snimljeni materijal sačuva najmanje 3 Odana.

(3) Kada postoji vjerojatnost da bi se korištenjem tehničkih uređaja ili njihovih zapisa moglo spriječiti kazneno djelo ili prekršaj ili pronaći počinitelj takvih djela, tijela jedinica iz stavka (1) ovoga članka dužna su policiji i tužiteljstvu omogućiti pristup i korištenje tehničkih uređaja te izuzimanje video zapisa koji mogu biti od važnosti za uspješno vođenje kaznenog ili prekršajnog postupka.

Članak 43

(Neovlašten nadzor)

(1) Tko neovlašteno uspostavi nadzor javnog mjesta tehničkim uređajima, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00KM.

(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka pravna osoba ili osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost-obrt kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00KM.

(3) Za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00KM.

Članak 44

(Odgovornost jedinica lokalne uprave)

(1) Odgovoma osoba tijela jedinice lokalne uprave koja prije uspostave video nadzora javnog mjesta ne priopći javno namjeru uspostave video nadzora javnog mjesta ili takav prostor ne obilježividn o postavljenim obavijestima iz svih smjerova mogućeg nailaska osoba ili ne osigura da se snimljeni materijal sačuva najmanje trideset dana, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 KM.

(2) Odgovoma osoba tijela jedinice lokalne uprave koja policiji i tužiteljstvu ne omogući pristup i korištenje tehničkih uređaja te izuzimanje video zapisa koji mogu biti od važnosti za uspješno vođenje kaznenog ili prekršajnog postupka, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 KM.

POGLAVLJE V

V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45

(Propisivanje prekršaja od strane jedinica lokalne uprave)

(1) Općinsko ili gradsko vijeće može na svom području, sukladno ovom Zakonu, propisati i druge prekršaje protiv javnog reda i mira.

(2) Vijeća iz stavka (1) ovog članka dužna su u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje odluke kojima se propisuju prekršaji protiv javnog reda i mira sa odredbama ovog Zakona.

Članak 46

(Nadzor)

Nadzor nad provođenjem ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, provodi Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 47

(Primjena važećeg zakona)

Na prekršaje počinjene prije stupanja na snagu ovog Zakona primijenit će se odredbe Zakona o javnom redu i miru ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 4/07).

Članak 48

(Prestanak primjene važećeg zakona)

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o javnom redu i miru ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 4/07).

Članak 49

(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	**ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU ("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 6/2023 i 7/2023 - ispr.)**
Rubrika:	IV-6 - Pravosuđe, sudski i drugi postupci i kazneno zakonodavstvo/Kazneno pravo
Nivo dokumenta:	Hercegbosanska županija
Glasilo:	**Narodne novine Hercegbosanske županije, broj 6/2023 od 25/07/2023**
Vrsta propisa:	Zakoni
Propis na snazi:	02/08/2023 -
Verzija na snazi:	02/08/2023 -
Ukaz:	Na temelju članka 15. i članka 26. stavak l) točka c) Ustava Hercegbosanske Županijc ("Narodne novine Hercegbosanske županije broj: 3/96, 9/00 i 9/04 i 10/05). Skupština Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 12.06.2023. godine donosi ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU
Donosilac:	Skupština Hercegbosanske županije
Ugašeni propisi:	ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU ("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 4/2007)
Unijeto u bazu:	01/08/2023
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

Mijenjanje komentara korisnika